

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ДИРЕКТОР ЧЕРКАСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №31
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ



С.О.Шамара
«16» лютого 2024 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ

підстави для здійснення закупівлі

відповідно до підпункту 5 пункту 13 **Особливостей** здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі - **Особливості**)

Закон України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

На період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням **Особливостей**.

Відповідно до підпункту 5 пункту 13 **Особливостей** передбачено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником.

Для забезпечення потреб Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області у 2024 році в гарячій воді необхідно здійснити закупівлю за предметом закупівлі «код ДК 021:2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (гаряча вода)» (далі – Закупівля).

Обсяг Закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на 2024 рік.

Обсяг закупівлі: **417,00 м3.**

Строк надання послуг: **січень – грудень 2024 року.**

Очікувана вартість закупівлі: **56591,07 грн.**

Відповідно до Зведеного переліку суб'єктів природних монополій станом на 31.12.2023, розміщеного на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (<https://amcu.gov.ua/napryami/konkurenciya/arhiv-zvedenogo-pereliku-prirodnih-monopolij/zvedenij-perelik-prirodnih-monopolij-2023>), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (код ЄДРПОУ: 00204033) займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території Черкаській області.

Отже, враховуючи вищенаведене, у зв'язку з відсутністю конкуренції з технічних причин, постачання гарячої води за місцезнаходженням Черкаської гімназії №31 Черкаської міської ради Черкаської області може бути здійснена виключно ПРАТ «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО».

З огляду на вищевикладене, наявні підстави для здійснення Закупівлі без використання електронної системи закупівель на підставі підпункту 5 пункту 13 **Особливостей**.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.

Разом зі звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».

Враховуючи викладене, з метою задоволення потреби в закупівлі за кодом ДК 021:2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов'язана продукція (гаряча вода), замовник укладає договір на загальну суму 56591,07 грн., без використання електронної системи закупівель на підставі пункту 13 Особливостей з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом.

Уповноважена особа



Н.А.Степанюк